



PUTUSAN
Nomor 5812 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FANNY SENGKEY, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Malalayang Satu, Timur Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Corry Sofiani Sengkey, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Corri Sofiani Sengkey, S.H., and Partners, beralamat di Jalan Manggis I, Nomor 17, Perumahan Griya Paniki Indah, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JULLI SEGE**, bertempat tinggal di Jaga I, RT 001, Kalawat, Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;
2. **YUNITA SEGE**, bertempat tinggal di Perum Regina, Blok A, Nomor 08, RT 002, RW 001, Girian Permai, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
3. **ALEX LEXSI SEGE**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
4. **MARIA B. KALALO**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
5. **REVAM ROMPAS**, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dantje J. Kaligis, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dantje Kaligis, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sea Malalayang Satu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

- 6. JOKE KELUNG**, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardianto Bungangu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mardianto Bungangu, S.H., & Partners, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI), Jalan Rambutan Raya, Nomor 12, Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;

Para Termohon kasasi;

D a n

- 1. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN) KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Pumorouw, Nomor 109, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. PEMERINTAH KECAMATAN MALALAYANG cq CAMAT MALALAYANG**, berkedudukan di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan VIII, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- 3. PEMERINTAH KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR cq LURAH MALALAYANG SATU TIMUR**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya berdasarkan waris dari almh. Johana Kahontong;
3. Menyatakan Register B adat Bantik dengan Persil Nomor 489, Folio Nomor 34, tahun 1931 dengan luas $\pm 79.949 \text{ m}^2$, tetapi sekarang telah mendapatkan pengurangan luas tanah dan menjadi $\pm 59.949 \text{ m}^2$ sebagaimana dengan penjelasan dalil posita angka 4 (empat), adalah sah dan berharga serta mengikat hukum di atas tanah objek sengketa, yang terletak di wilayah Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
4. Menyatakan sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan register tanah yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat atas obyek sengketa;
6. Menyatakan akta jual beli yang dibuatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat pada Kantor Kecamatan Malalayang (Turut Tergugat II), yang masing-masing telah dibuatkannya akta jual beli kepada Tergugat III, Terugugat IV dan Terugat V, ataupun kepada Para Tergugat lainnya yang belum diketahui keberadaan dan kebenarannya oleh Penggugat atau ahli waris lainnya adalah tidak sah dan tidak mengikat atas obyek sengketa;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *in casu*;
8. Menyatakan Para Tergugat dan bersama dengan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang bertindak berdasarkan perintah lisan maupun kuasa tulisan yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dari objek sengketa dan mengosongkan apapun milik mereka yang berada dalam objek sengketa secara sukarela atau bila perlu dengan bantuan dari TNI/Polri;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian seperti halnya penjelasan dalil gugatan angka 14.1 (empat belas titik satu) dan dalil angka 14.2 (empat belas titik dua) tersebut diatas;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana pada dalil gugatan angka 16 (enam belas);
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo* terhadap objek sengketa;
13. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo* dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun adanya upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dari Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengada-ngada;

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V dan VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat V:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat V konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan/tidak berhak sebagai ahli waris yang sah;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi adalah pemilik tanah yang sah atas 4 (empat) bidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik dan AJB sebagai berikut:
 - a. SHM Nomor 151, luas 2.160 m² atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi sendiri, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : dengan asrama Membramo, Maxy Lagesang (Opo);
Sebelah Timur : dengan Jalan;
Sebelah Selatan : dengan Astrit Soputan dan saluran air;
Sebelah Barat : dengan Saluran air;
 - b. SHM Nomor 80, luas 300 m² atas nama Altje Lapien, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : dengan Sutarman;
Sebelah Timur : dengan Jalan;
Sebelah Selatan : dengan asrama Membramo;
Sebelah Barat : dengan Revam Rompas (SHM 152);
 - c. SHM Nomor 152, luas 3.035 m² atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi sendiri, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : dengan R Rompas, CH. Paendong;
Sebelah Timur : dengan R Rompas, Sutarman, Sutar;
Sebelah Selatan : dengan Maxi Lagengsang (Opo), asrama Membramo;
Sebelah Barat : dengan Saluran air;
 - d. AJB Nomor 145 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : dengan CH Paendong;
Sebelah Timur : dengan Sutar;
Sebelah Selatan : dengan R Rompas;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : dengan R Rompas;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 152, dan AJB Nomor 145, adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum;
5. Menyatakan terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan/meninggalkan serta membongkar bangunan atau apapun yang ada diatas tanah sengketa;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah objek sengketa yang dikuasainya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi tanpa beban apapun juga;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil : Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Kerugian Imateriil : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Subsida :

Atau apabila Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat VI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan Menyatakan Menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dengan batas-batasnya:
 - Utara : Keluarga E.Mamoto;
 - Timur : Sungai;
 - Selatan : Elvis Korompis;
 - Barat : Keluarga Norman Karen;adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan surat penjualan dari Marthinus Kalangie kepada Ferdenand Tamboewon tahun 1934 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menetapkan dan Menyatakan menurut hukum surat Penjualan/Pembelian tahun 1970 antara H. Lumempow dan Jan Kelung/Ona Pua (orang tua) adalah SAH dan memiliki kekuatan hukum Mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 825, dengan luas 8256 m² atas nama Joke Juliana Kelung (Penggugat Rekonvensi) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah objek sengketa dalam rekonvensi sebagai milik ari almarhumah Johana Kahontong adalah suatu perbuatan melawan hukum sebab awal mulanya tanah tersebut adalah milik Marthinus Kalangie yang di jual ke Ferdenand Tamboewon kemudian Ferdenand Tamboewon ke H. Lumempow lalu ke Jan Kelung/Ona Pua (Orang Tua) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Subsida:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado telah memberikan Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 27 Februari 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya berdasarkan waris dari almh. Johana Kahontong;
3. Menyatakan Register B adat Bantik dengan Persil Nomor 489, Folio Nomor 34, Tahun 1931 dengan luas 79.949 m², tetapi sekarang telah mendapatkan pengurangan luas tanah dan menjadi 59.949 m² sebagaimana dengan penjelasan dalil posita angka 4 (empat), adalah sah dan berharga serta mengikat hukum di atas tanah objek sengketa, yang terletak di wilayah Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
4. Menyatakan sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan Register Tanah yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat atas obyek sengketa;
6. Menyatakan Akta Jual Beli yang dibuatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat pada Kantor Kecamatan Malalayang (Turut Tergugat II), yang masing-masing telah dibuatkannya Akta Jual Beli kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, ataupun kepada Para Tergugat lainnya yang belum diketahui keberadaan dan kebenarannya oleh Penggugat atau ahli waris lainnya adalah tidak sah dan tidak mengikat atas obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *in casu*;
8. Menyatakan Para Tergugat dan bersama dengan Para Turut Tergugat

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang bertindak berdasarkan perintah lisan maupun kuasa tulisan yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dari objek sengketa dan mengosongkan apapun milik mereka yang berada dalam objek sengketa secara sukarela atau bila perlu dengan bantuan dari TNI/Polri;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat V Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah jumlah Rp2.698.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 70/PDT/2025/PT MND, tanggal 25 Juni 2025, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat V dan Pembanding II semula Tergugat VI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 27 Februari 2025, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I semula Tergugat V dan Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2025/PT MND, tanggal 25 Juni 2025;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Mnd, tanggal 27 Februari 2025;

Atau, apabila yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi V dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* bukan sebagai Penggugat *in person* melainkan sebagai penerima kuasa dari para ahli waris Johana Kahontong dan Lrandu Pangayow, dimana sebagai *in person* Penggugat belum mempunyai hak oleh karena hak waris Penggugat terhadap harta peninggalan Johana Kahontong dan Lrandu Pangayow belum terbuka karena ayah Penggugat (yaitu Decky Sengkey) masih hidup;
- Bahwa mengenai surat Kuasa Penggugat:
 1. Bahwa Surat kuasa dari para ahli waris Johana Kahontong dan Lrandu Pangayow kepada Penggugat tersebut tidak dilengkapi/dilampiri dengan surat keterangan ahli waris sehingga tidak dapat diketahui secara jelas apakah pembeli kuasa adalah benar-benar ahli waris yang sah;
 2. Bahwa demikian pula kedudukan para ahli waris tidak diuraikan secara jelas dalam surat gugatan;
 3. Bahwa Yuli Sege dan Yunita Sege adalah pemberi kuasa, sebagaimana bukti surat P-5, tetapi Penggugat justru mendudukkan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuli Sege dan Yunita Sege sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu Yuli Sege sebagai Tergugat I sedangkan Yunita Sege sebagai Tergugat II;

4. Bahwa selain itu surat kuasa adalah surat kuasa umum yang isinya mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menghubungi Lurah Malalayang Satu Timur dan Camat Malalayang untuk memberikan keterangan tentang bukti-bukti surat kepemilikan Tanah Ulayat dari almarhum Eldat Bado Pangayow sesuai dengan obyek tanah kebun yang terletak di Perkebunan Lontang dan sebagian di Perkebunan Air Panas yang tercatat dalam Register B Nomor Persil 489, Nomor Folio 34, Tahun 1931, atas nama Johana Kahontong dan sehubungan hal tersebut di atas Penerima Kuasa ditugaskan untuk menguasai, menempati, mengawasi dan mengelola tanah yang terletak di Perkebunan Lontang dan di Perkebunan Air Panas;
5. Bahwa surat kuasa tersebut bukan surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa mengurus hak kepemilikan obyek sengketa dalam proses hukum di pengadilan, surat kuasa tersebut juga tidak memuat wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa, seperti menghadiri sidang, mengajukan gugatan, memberikan kesaksian, atau menandatangani dokumen-dokumen, bahwa oleh karenanya kedudukan hukum Penggugat untuk mewakili kepentingan ahli waris Johana Kahontong dan Lrandu Pangayow mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga tidak memenuhi syarat formil;
 - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas berapa luas tanah yang disebut Penggugat dengan "sebagiannya" dan siapa saja orangnya yang disebut Penggugat dengan "beberapa Tergugat", sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libels*);
 - Bahwa secara subyek Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat lainnya dan obyek gugatan yang dikuasai Tergugat VI juga terbukti tidak berkaitan atau berbeda dengan obyek gugatan yang dikuasai atau berkaitan dengan Para Tergugat lainnya, maka seharusnya

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025



gugatan Penggugat kepada Tergugat VI diajukan tersendiri dan tidak dijadikan 1 (satu) dengan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat lainnya;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dan asal usulnya sehingga Tergugat VI dapat menguasai obyek sengketa tersebut demikian pula terhadap pihak-pihak yang terbukti mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat VI seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam permasalahan terkait tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VI;
- Bahwa demikian pula apabila petitum gugatan Penggugat angka 10 tentang kerugian materiil berupa biaya pengobatan Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah kerugian yang dialami oleh *Penggugat in person* bukan kerugian yang dialami oleh para ahli waris Johana Kahontong dan Lrandu Pangayow, sehingga kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang merugikan para ahli waris Johana Kahontong dan Lrandu Pangayow;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FANNY SENGKEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FANNY SENGKEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 5812 K/Pdt/2025